

Stimmt's? Gilt die Schulpflicht auch für Flüchtlingskinder? ... fragt MARLIES WENZEL aus Hamburg

Stimmt's?; Gilt die Schulpflicht auch für Flüchtlingskinder? ... fragt MARLIES WENZEL aus Hamburg

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

8. August 2019

Copyright 2019 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten

DIE ZEIT

Section: WISSEN, STIMMT'S?; Stimmt's?; S. 30; Ausg. 33

Length: 414 words

Byline: Christoph Drösser

Body

VON CHRISTOPH DRÖSSER

Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Das steht zwar nicht im Grundgesetz, aber Deutschland hat 1992 die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet, und darin ist dieses Recht garantiert. Zunächst gab unser Land noch einen Vorbehalt zu Protokoll und wollte das Ausländerrecht über die Kinderrechte stellen. Aber seit 2010 gilt die Konvention uneingeschränkt. Und wie alle anderen Grundrechte ist das Recht auf Bildung nicht von der Nationalität oder dem Aufenthaltsstatus abhängig, sondern gilt für alle Kinder, die sich in Deutschland befinden.

Das beste Mittel, dieses Recht durchzusetzen, ist die allgemeine Schulpflicht. Auch die steht in keinem Bundesgesetz, weil die Bildung in Deutschland Ländersache ist. Doch alle 16 Bundesländer haben Schulgesetze, in denen die Pflicht zum Schulbesuch festgeschrieben ist. Und auch sie gilt für alle Kinder, die im Land wohnen.

Es ist auch unstrittig, dass ein regelmäßiger Schulbesuch für Flüchtlingskinder die besten Chancen zur Integration bietet. Sie lernen Deutsch und kommen mit anderen Kindern in Kontakt. Das ist der schnellste Weg, in der neuen Heimat, die sie sich ja nicht ausgesucht haben, Fuß zu fassen.

Trotzdem werden immer wieder Stimmen laut, die fordern, Flüchtlingskinder von der Schulpflicht auszunehmen. Auf dem Höhepunkt des Flüchtlingsandrangs 2015 zog sich der Bürgermeister von Erfurt eine Menge Kritik zu, als er forderte, die Schulpflicht für Kinder von Asylbewerbern auszusetzen, bis über ihren Antrag entschieden sei.

Inzwischen erkennen alle Bundesländer die Schulpflicht für Flüchtlinge an, aber im Detail unterscheidet sich ihre Praxis gehörig. Meist müssen die Kinder in die Schule, wenn sie die Erstaufnahmeeinrichtung verlassen haben und einer Gemeinde zugewiesen wurden. Das kann schon sechs Wochen nach der Einreise der Fall sein, in Baden-Württemberg beginnt die Schulpflicht erst nach einem halben Jahr.

Das alles gilt unabhängig vom Aufenthaltsstatus - auch für geduldete Flüchtlingskinder, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Lediglich für die »statuslosen« Kinder, die sich ohne jede Genehmigung in Deutschland aufhalten, ist die Rechtslage von Land zu Land unterschiedlich. In Bremen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sind diese Kinder nicht schulpflichtig. Und auch wenn die wenigsten dieser »Illegalen« tatsächlich zur Schule gehen, weil ihre Eltern Angst haben, entdeckt zu werden: Ein Recht auf Bildung haben sie trotzdem.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); KINDER & JUGENDLICHE (90%); VERFASSUNGSRECHT (90%); ZUGANG ZU BILDUNG (90%); BILDUNGSGESETZ (78%); FREMDSPRACHENUNTERRICHT (78%); VEREINTE NATIONEN (78%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (77%); POLITISCHES ASYL (76%); BÜRGERMEISTER (66%)

Geographic: HAMBURG, DEUTSCHLAND (59%); BREMEN, DEUTSCHLAND (58%); ERFURT, DEUTSCHLAND (58%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (58%); THÜRINGEN, DEUTSCHLAND (54%); SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND (53%); SCHLESWIG-HOLSTEIN, DEUTSCHLAND (53%); DEUTSCHLAND (90%)

Load-Date: March 25, 2022